등부 2023년 제 43 호

# 인 증 서

서울시 서초구 서초대로 254
(서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

공증인가 法務法人 靖 世

(전화) 581 - 4048
(팩스) 581 - 4049

# 임시 주주총회 의사록

| 일 시 | 2022년 12월 29일 오전 11시 | | |
|---|---|---|---|
| 장 소 | 본사 회의실 (알파룸) | | |
| 총 주주 수 | 33 명 | 출석주주 수 | 12 명 |
| 발행주식총수 | 3,827,386 주 | 출석주식 수 | 2,153,674 주 |

의장인 대표이사 서상덕은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정관 및 법정 정족수를 충족하는 주주들이 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

**제 1 호 의안. 주식매수선택권 부여의 건**

의장은 본 회사의 경영효율의 극대화와 임·직원의 사기 진작을 위하여 회사 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원찬성으로 아래와 같이 승인 가결하다.

가. 부여주식의 종류: 기명식 보통주

나. 1주당 행사가액: 금 8,250원

다. 부여대상자별 부여조건

| 성 명 | 직 위 | 부여주식수 | 행사기간 |
|---|---|---|---|
| 박 근 태 | 부대표 | 50,000 주 | 부여일로부터 2년 후 4년간 50%,<br>부여일로부터 3년 후 4년간 50%<br>(행사종료일: 2029년 12월 28일) |
| 이 유 경 | 이 사 | 10,000 주 | |
| 연 수 진 | 수석연구원 | 2,000 주 | |
| 김 형 석 | 수석연구원 | 2,000 주 | |
| 차 철 영 | 책임연구원 | 2,000 주 | |
| 김 응 서 | 연구원 | 500 주 | |
| 곽 경 주 | 이 사 | 18,000 주 | 부여일로부터 3년 후 4년간<br>(행사종료일: 2029년 12월 28일) |
| 김 재 기 | 수석연구원 | 1,500 주 | |

라. 주식매수선택권의 부여방법과 주식매수선택권의 행사가액 조정에 관한 사항 등은 별도의 계약으로 정함.

**제 2 호 의안. 정관 변경의 건**

의장은 본 회사의 목적사업을 추가하는 정관 변경의 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원찬성으로 아래와 같이 승인 가결하다.

| 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|
| 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.<br>1. 소프트웨어 개발 및 공급업<br><br>(중략)<br><br>1. 부동산 임대업<br>1. 각 호에 부대하는 사업 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.<br>1. 소프트웨어 개발 및 공급업<br><br>(중략)<br><br>1. 부동산 임대업<br>**1. 자연과학 및 공학 연구개발업**<br>1. 각 호에 부대하는 사업<br><br>**부 칙**<br>**제1조(시행일)**<br>**본 정관은 2022년 12월 29일부터 시행한다.** |

의장은 이상으로써 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였음으로 폐회한다고 선언하다.
(회의종료시각 : 11시 20분).

위 의사의 경과요령과 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

**2022년 12월 29일**

**주식회사 에스투더블유**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 의 장 | 대표이사 | 서 상 덕 | (인) |
| | 사내이사 | 이 지 원 | (인) |
| | 사내이사 | 이 기 욱 | (인) |
| | 사내이사 | 윤 창 훈 | (인) |

# 주식매수선택권 부여계약서

주식회사 에스투더블유(이하"갑"이라 한다)는 ㅇㅇㅇ(이하"을"이라 한다)과 주식매수선택권(이하"스톡옵션"이라 한다)의 부여와 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.
본 계약은 회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로 추진하며, 또한 임직원의 주인의식, 동기 부여 등의 일환으로 추진하는 것이므로, 본 계약의 의미 있는 결과를 달성할 수 있도록 "갑"과 "을"은 최선을 다한다.

**제1조[교부할 주식의 종류와 수]** "을"의 스톡옵션 행사에 대해 교부할 주식은 "갑"이 발행하는 기명식 보통주식 [ ] 주(액면가 500원)로 한다.

**제2조[스톡옵션의 부여일]** 스톡옵션의 부여일은 2022년 12월 29일로 한다.

**제3조[스톡옵션의 행사가격]** "을"이 스톡옵션을 행사함에 있어 "갑"에게 지급하여야 할 1주당 금액(이하 "행사가격"이라고 한다)은 8,250원으로 한다.

**제4조[스톡옵션의 행사 가격 조정]** 스톡옵션 부여를 위한 주주총회 특별결의나 이사회 결의를 거친 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 병합 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격을 조정하며, 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같다.
그 행사 가격의 조정에 관한 사항은 아래의 산식에 의하며 10원 미만의 금액의 절상하고 수량조정에서의 1주 미만의 주식은 절사한다.)

1. 유상증자의 경우 : 행사 가격보다 낮은 발행 가격으로 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = (유상증자 직전 발행주식총수 × 조정 전 행사가격+유상증자 발행주식수 × 유상증자 1주당 발행가액) / (유상증자 직전 발행주식총수+유상증자 발행주식수)
2. 무상증자의 경우
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × ((무상증자 직전 발행주식총수 / (무상증자 직전 발행주식총수 + 무상증자 발행주식수))
3. 주식배당 실시의 경우 : 주식배당을 액면가에 의한 유상증자로 보고 위1의 유상증자의 경우를 적용한다.
4. 회사의 주식 배당액을 포함하여 배당성향이 50%를 초과하는 경우로서 배당률이 20%를 초과하는 때에는 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × (배당 전 회사 자기자본총액 – 배당성향 50% 초과 금액) / 배당 전 회사 자기자본총액
5. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 : 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행의 경우로 그 전환가격 또는 신주인수권의 행사 가격이 스톡옵션의 행사가격보다 낮은 경우에는 동 사채에 의한 전환 또는 신주인수권의 행사가 가능한 부분이 모두 전환 또는 행사되었다고 가정하고 위 1의 유상증자의 경우를 적용한다.
6. 액면 분할 또는 병합 : 보통주의 액면 분할 또는 병합의 경우에는 부여 가격을 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × 분할 또는 병합한 후 1주당 액면가액 / 분할 또는 병합 전 1주당 액면가액
7. 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우 행사가격은 다음 산식으로 조정한다.
   조정 후 행사가격=조정 전 행사가격 × (기발행주식총수 – 감소주식 수 × (1주당 주주환급가액 / 시가) / (기발행주식총수 – 감소주식 수)

**제5조[행사기간]** 귀속기간 및 행사기간은 다음과 같이 한다.

1. 총 부여수량 중 [ ]주의 귀속기간은 주주총회 결의에 의한 부여일인 2022년 [12]월 [29]일부터 2024년 [12]월 [28]일까지 [2]년간으로 한다. 총 부여수량 중 잔여수량 [ ]주의 귀속기간은 2022년 [12]월 [29]일부터 2025년 [12]월 [28]일까지 [3]년간으로 한다. 귀속기간 만료 이전에 "구성원"과 "회사"간의 근로관계, 위임관계 기타 계약 관계가 종료한 경우에는 스톡옵션은 당연 실효된다.
2. 행사기간은 귀속기간 만료일 다음날부터 [4]년간으로 한다. 단, "구성원"이 행사기간 개시 후 퇴직 또는 퇴임하는 경우에는 그 날로부터 [6]개월 내에 권리를 행사하여야 한다.
3. 전항의 행사기간 중에 행사되지 아니한 스톡옵션은 그 기간의 종료와 동시에 당연 소멸되는 것으로 한다.

**제6조[행사방법 및 절차]** ① "을"은 제5조의 기간내에 제1조에서 정한 주식수의 전부 또는 일부에 관해 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.
② "을"이 스톡옵션을 행사하고자 할 경우에는 "갑"이 정한 형식의 청구서 2통에 행사하고자 하는 주식의 종류와 수를 기재하고 기명날인 또는 서명을 하여 "갑"에게 제출하고 제3조의 행사가격 또는 제4조에 의해 조정된 행사가격을 "갑"이 정하는 장소에 납입하여야 한다.
③ "을" 은 "을"의 사유로 퇴임할 경우 제5조에서 정한 부여수량별 귀속기간까지 재직하여야 하며, "갑"의 사유로 인하여 "을"이 제5조에서 규정한 귀속기간 이전에 퇴임

하거나 퇴직하는 경우에는 "을"의 스톡옵션은 취소되지 아니하며 퇴임 혹은 퇴직 후부터 행사기간의 만료일까지 스톡옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사시기는 "갑"의 이사회 결의를 따르기로 한다.

**제8조[스톡옵션 행사의 효력]** "을"은 제6조 제2항의 납입을 한 때로부터 "갑"의 주주가 된다. 단, 납입을 한 날이 주주명부의 폐쇄기간중인 경우에는 스톡옵션의 행사로 주주가 된 자는 폐쇄기간 중의 주주총회에서는 의결권을 행사하지 못한다.

**제9조[양도 및 담보의 제한]** "을"은 스톡옵션을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니된다. 단, "을"이 스톡옵션을 행사하기 전에 사망한 경우에는 그 상속인이 승계한다.

**제10조[취소 사유]** ① 스톡옵션을 부여받은 "을"이 이를 행사하기 전에 다음 각 호에 해당된 때에는 "갑"은 이사회 결의로 스톡옵션의 부여를 취소할 수 있다.

1. "을"이 귀속기간 이전에 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우. 단, "을"의 귀책사유가 아닌 정당한 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우 갑의 결정으로 본 계약에 따른 스톡옵션을 유지할 수 있으며 또한 이사 또는 감사인 "을"이 이사 또는 감사를 퇴직하고 계속 "갑"의 종업원으로 근무하거나, 종업원인 "을"이 이사 또는 감사로 선임된 경우에는 퇴임 또는 퇴직으로 보지 아니한다.
2. "을"이 고의 또는 과실로 "갑"에게 중대한 손해를 가한 경우, 이사 또는 감사인 "을"이 제3자에 대하여 상법 제401조의 책임을 지게 된 경우에도 같다.
3. "갑"의 파산 또는 해산 등으로 "갑"이 스톡옵션의 행사에 응할 수 없는 경우.
4. "을"(이사인 경우에 한한다)이 상법 제397조에 위반하여 겸업 또는 겸직을 하거나 상법 제398조에 위반하여 자기거래를 한 경우, "을"이 상근 감사인 경우 상법 제397조가 규정하는 겸업 또는 겸직을 한 때에도 같다.
5. 주주총회에서 상법 제385조가 정하는 정당한 사유(기타 법령의 규정에 의해 감독기관으로부터 "을"의 해임을 권고 받은 경우를 포함한다)로 "을"(이사 또는 감사인 경우에 한한다)을 해임하는 경우.
6. "을"이 스톡옵션을 타인에게 양도하거나 담보로 제공한 경우
7. 스톡옵션이 압류된 경우
8. 스톡옵션 행사를 위해 "갑"의 미공개 정보를 이용하거나 시세조정 등 불공정 거래를 한 경우.
9. 회사 수익구조가 악화되거나 경영상태 개선이 필요할 경우.

② 제1항의 취소는 이사회의 결의로 하며, 이사회는 제1항의 사유가 발생한 경우에는 지체없이 취소를 결의하고 "을"에게 통지하여야 한다.

③ 제1항의 사유의 존부 또는 이사회의 취소를 효력을 다투는 소가 제기되고 이 소송에서 "을"이 승소한 판결이 확정된 경우에는 스톡옵션 부여를 취소한 이사회결의는 취소 시에 소급하여 효력을 상실한다.

④ 상법 제385조에 의해 "을"의 해임을 청구하는 소가 제기되거나, "을"을 이사 또는 감사로 선임한 주주총회의 결의의 효력을 다투는 소가 제기된 경우에는 당해 소에 대한 법원의 확정판결이 있을 때까지 "을"은 스톡옵션을 행사할 수 없으며, 당해 소에서 "을"을 해임하는 판결이 확정된 경우에는 스톡옵션 부여를 취소하며, 을"을 선임한 주주총회결의를 취소하는 판결(무효, 부존재 판결을 포함한다)이 확정되는 경우에는 스톡옵션을 부여하지 않은 것으로 본다.

**제11조[합병, 분할로 인한 승계]** ① "갑"이 다른 회사에 흡수 합병되는 경우에는 합병계약에 의해 다른 회사가 "을"에 대한 주식교부의무를 승계하지 않는 경우에는 "을"은 합병결의 후 2주 내에 스톡옵션을 행사하여야 한다. 단, 합병이 "을"에 대한 스톡옵션 부여일 이후 2년 내에 이루어지는 경우는 "갑"은 다른 회사가 "을"에 대한 의무를 승계할 것을 합병계약의 내용으로 하여야 한다.

②"갑"이 분할(목적분할을 제외한다)로 인하여 회사를 신설하거나 "갑"의 일부가 다른 회사와 합병하는 경우에는 분할계획 또는 분할합병계약에 의해 다른 회사가 스톡옵션에 대한 의무를 승계하지 않는 경우에는 "을"은 분할계획서 또는 분할합병계약서를 승인하는 주주총회의 결의일로부터 2주 내에 스톡옵션을 행사하여야 한다. 단, 분할이 "을"에 대한 스톡옵션 부여일 이후 2년 내에 이루어지는 경우에는 "갑"은 다른 회사가 "을"에 대한 의무를 승계할 것을 분할계획 또는 분할합병계약의 내용으로 하여야 한다.

**제12조[준용]** 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 이 계약 체결일 현재 시행중인 관련 법규, "갑"의 정관 및 내규 또는 당사자간의 합의에 따른다.

**제13조[재판관할]** 이 계약과 관련된 소송은 서울지방법원으로 한다.

**제14조[서명날인 및 보관]** 이 계약서는 2부 작성하여 "갑"과 "을"이 서명 날인한 후 각 1부씩 보관하기로 한다.

202 년 월 일

"갑"

사업자등록번호 641-88-00997

주식회사 에스투더블유

대표이사 서 상 덕 (인)

"을"

주민등록번호

성 명 (인)

등부 2023 년 제 43호

# 인 증

위 주식회사 에스투더블유----------의

2022년 12월 29일자 임시주주총회----------

의사록에 대하여 주주 겸 의장 대표이사 서상덕, 주주 이승현, 동 김연근, 주주 겸 사내

이사 윤창훈, 동 이지원, 사내이사 이기욱 등의 각 대리인 이정희는 ----------

---

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, ---------

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. ----------

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함

을 확인 하였다. ----------

본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증---------- 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고, 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다.----------

2023년 01월 11일 이 사무소에서 위 인증한다.

**공증인가 法務法人 靖 世**

소 속 서울중앙지방검찰청

서울시 서초구 서초대로 254 (서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

**공증담당변호사** 최 혁 한

아 래

1. 위임장 2. 인감증명서 3. 확인서 4. 진술서 5. 주주명부 6. 법인등기사항전부증명서 7. 정관 8. 주민등록증

서울시 서초구 서초대로 254
(서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

공증인가 法務法人 靖 世

(전화) 581 - 4048
(팩스) 581 - 4049